

1500039-05.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS e TIAGO JOSÉ DOS SANTOS pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500039-05.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500039-05.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS e TIAGO JOSÉ DOS SANTOS pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, a acusada levava consigo, drogas, para entregar ao acusado (seu irmão), com o fim de que aquele comercializasse-as dentro da Penitenciária I da cidade de Potim/SP, pois, segundo a acusada seu irmão possuía uma dívida interna e pediu que esta entrasse com as drogas para que ele vendesse e pagasse a dívida.

Interrogada a acusada exerceu seu direito constitucional ao silêncio, enquanto o acusado negou veementemente a prática delitiva.

A acusada teve prisão em flagrante decretada, sendo concedido alvará de soltura em

fls. 64.

Segundo folhas e certidões de antecedentes (fls. 203/206) a acusada é ré primária, enquanto o acusado é reincidente (fls. 194/202).

Recebimento da denúncia (fls. 183/184). Realizada citação. Apresentada Defesa Preliminares em fls. 123/124 e fls. 173.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, onde foi ouvida a testemunha Rogelio Costa.

O Ministério Público e a defesa apresentaram manifestação.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.03), Nota de culpa (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), Auto de exibição/apreensão (fls. 15), Laudo Pericial (fls. 17/19, fls. 65/67 e fls. 158/159), Fotos da droga (fls. 28/35), Relatório Final (fls. 68/69), Termo de declarações de Tiago (fls. 110).

Em depoimento a testemunha Rogelio Costa afirmou que no dia estava operando no aparelho scanner, quando Estela passou no aparelho e uma imagem estranha em sua região abdominal lhe chamou a atenção. Ato contínuo, chamou uma agente mulher, chamada Paula, para que procedesse a revista pessoal, quando foram achadas as drogas. Ao ser perguntado pelo Ministério Público, respondeu que: não sabe a finalidade que tomaria a droga, pois, as agentes femininas que mantiveram contado com a denunciada.

Em depoimento a testemunha Paula afirmou que as imagens viram objeto suspeito com a acusada e ela entregou a droga ao ser revista, afirmando que o objeto seria entregue ao seu irmão.

Em interrogatório Estela afirma que foi abordada na fila por visitantes, foi arrastada até ao banheiro e obrigada a ingressar com droga ao argumento de pagar dívida de seu irmão. Não denunciou o fato porque ficou com medo.

Em interrogatório Tiago afirma que não pediu para sua irmã levar droga. Ficou sabendo da droga após prisão de sua irmã.

A autoria de Estela restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que localizaram entorpecente com a acusada durante a revista para ingresso na unidade penitenciária.

A autoria de Tiago não restou comprovada porque o acusado nega a prática do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendida não é suficiente para demonstrar que era destinada ao comércio.

Na dúvida a absolvição se impõe.

Não existem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

A acusada não comprovou coação moral irresistível e inovou com a alegação em juízo.

Além disso, poderia ter informado o fato antes da revista.

As circunstâncias da apreensão demonstram que o entorpecente era destinado ao tráfico porque seria introduzido no presídio.

Passo a fixação da pena de Estela, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis.

A quantidade e natureza da droga apreendida não justificam majoração da pena com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

Aplico a redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006, considerando que não restou demonstrada dedicação do agente a prática do tráfico ou envolvimento em organização criminosa.

Aplico a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas porque o entorpecente foi introduzido no presídio.

Fixo a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Fixo regime aberto para início de cumprimento de pena na forma do artigo 33, §2º, "c", do CP.

Considerando a condição econômica dos réus fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

A acusada poderá apelar em liberdade.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para absolver o acusado Tiago na forma do artigo 386, VII, do CPP e condenar a acusada Estela pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c, artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa anos de reclusão, com regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.

Substituo a pena de prisão por prestação pecuniária em favor de entidade beneficente no valor de um salário mínimo e 30 dias-multa.

Determino destruição das drogas apreendidas.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais, mas suspendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

Expeça-se alvará de soltura em favor de Tiago.

Publicado em audiência. Saem os presentes intimados.

Aparecida, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA